110年司法官律師考試 - 法律倫理（1301）

110年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
110年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理法律倫理部分（第61-75題）

第1題（原第61題）

下列那位法官在網路上的行為，並沒有違反相關的法官倫理規範？

(A) 甲法官私下匿名設置部落格，撰寫文章，同時接受廠商給予的費用，發文宣傳特定產品
(B) 乙法官在網路上公開簽名支持某政治人物競選公職
(C) 丙法官公開在社群網站上貼文，評論某個已定讞判決之法律見解
(D) 丁法官公開在社群網站上貼文，敘述自己審理某個案的當事人姓名與細節，並引為笑談

答案：(C)

第2題（原第62題）

法官下列行為，何者未違反法官倫理？

(A) 甲法官係某二審案件之受命法官，因認上訴人提起上訴顯無理由，對上訴人闡釋這個案子一審量刑結果對其而言已屬有利，絕不可能再改判，請那個律師來辯護都沒有用
(B) 乙法官於庭審中發現當事人間與本案請求相關連之爭執，已另案繫屬於法院，為追求效率，當庭打電話與該他案件之承辦法官討論兩案事實如何認定及判決
(C) 丙法官於審理期日，因認證人所述偏頗不實，當庭向證人表示做人說話要憑良心，說謊會下地獄，希望證人想清楚再回答後，就已詰問過之待證事項依職權再次詢問證人
(D) 丁法官於獨任審判時，發現旁聽席中被告之母親正用手機錄影開庭情形，經制止後不從，遂禁止其旁聽

答案：(D)

第3題（原第63題）

下列法官職務外之行為，何者未違反法官倫理？

(A) 法官應其兼任教職大學學生之請求，對於無利害關係之機構，具名銜為學生撰寫求職介紹信
(B) 兼任司法行政職之法官，因受某被移送職務法庭懲戒之法官要求，撰寫表明職銜之意見書，向職務法庭擔保該法官之品操無虞，請求勿予懲處
(C) 法官向兼任司法行政職之法官要求優先安排其子女至法院擔任志工，以完成子女就讀學校要求之志工時數
(D) 法官購屋時表明其職位身分，請賣方給與特別的折扣優惠

答案：(A)

第4題（原第64題）

關於法官倫理之敘述，下列何者錯誤？

(A) 法官不得為刑事訴訟之自訴代理人
(B) 法官不得為家庭成員提供法律意見
(C) 法官非經任職機關同意，不得在私立大學兼任教職
(D) 法官於任職期間不得為任何政治團體募款

答案：(B)

第5題（原第65題）

法官倫理要求法官應避免不當或易被認為不當的行為，下列之規範意旨何者正確？

(A) 職務內外之一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以降低或減少法官審判犯錯之機率，確保司法的正確性
(B) 職務上一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以降低或減少法官犯錯之機率，維護司法優良之形象；至於職務以外之活動則不在此限，以免過度限制法官之自由

(C) 職務內外之一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以確保法官之所有言行由通情達理之旁觀者觀之，亦無可指摘之程度，其目的係為維繫公眾對於司法之信任
(D) 職務上一切行為，如易被認為不當者，法官即應避免為之，以彰顯法官之素質優良，判斷無失，具備足以勝任審判職務之卓越能力。至於職務外之活動，因與法官職務之執行無關，毋須苛求

答案：(C)

第6題（原第66題）

法官、檢察官、律師之職務性質各有不同，關於法律倫理規範之敘述，下列何者正確？

(A) 法官與檢察官均屬司法人員，為求公正執法，不受任何外力干涉，均受審判獨立之保障
(B) 檢察官與被告辯護律師，在刑事審判上係屬對立地位，為避免發生弊端，在審判中不可有任何協商
(C) 檢察官、法官與被告辯護律師在刑事審判中，雖各司其職，但仍應相互協同致力實現人權保障或司法正義
(D) 法官、檢察官與律師，在執行職務上，常有相互制衡、利害衝突的迴避事項，故為免發生法律倫理衝突，法官、檢察官、律師，私下不宜交往或成為男、女朋友

答案：(C)

第7題（原第67題）

甲檢察官與乙律師係夫妻，下列敘述何者不違反法律倫理規範之要求？

(A) 乙律師與甲檢察官共同居住在甲之檢察官職務宿舍內
(B) 甲檢察官於下班時間在家中幫助配偶乙律師撰寫律師答辯狀
(C) 乙律師在其配偶甲檢察官服務之檢察署等候開庭時，甲檢察官請法警帶領乙律師先在甲檢察官與其他檢察官共用之辦公室休息等待
(D) 乙律師深夜接受當事人委任為辯護人，因時間急迫，在甲檢察官同意外出迴避後，請當事人至其與甲檢察官居住之檢察官職務宿舍內商討案情

答案：(A)

第8題（原第68題）

甲檢察官與乙律師為大學同學，兩家的小孩目前就讀同一所學校。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲和乙可以共同出席學校的親子日活動
(B) 甲偵辦某一背信案件，被告辯護人是乙，如無其他特別交往密切情事，甲無須自請迴避
(C) 乙打算參選市議員，甲可以出席乙的造勢晚會，擔任司法界推薦人
(D) 如甲現在所承辦案件無與乙律師所承辦案件相關者，甲和乙可以共同主辦大學同學會

答案：(C)

第9題（原第69題）

甲律師從未承辦過涉及違反證券交易法之案件，某日其客戶 A 因涉及內線交易而遭訴請民事損害賠償，甲受任為A之訴訟代理人，代理出庭及撰寫書狀，甲有無違反律師倫理？

(A) 已違反律師倫理，因甲無論如何不得承辦其無經驗之業務，以免影響當事人權益
(B) 即使A詢問甲有無此類案件的承辦經驗，甲誠實告知後而A仍決定委任甲，甲仍違反律師倫理
(C) 若甲並未以不實之資訊誤導 A 而獲取委任，但因甲無承辦相關案件的經驗，甲之受任仍違反律師倫理
(D) 甲固然不必主動告知 A 其有無承辦類似案件之經驗，但其接任後，如努力精研此方面之法令及實務，即不違反律師倫理規範

答案：(D)

第10題（原第70題）

有關律師為推展業務，可於其事務所網頁中揭載之內容，下列敘述何者錯誤？

(A) 過去及現在之學歷
(B) 專業擅長案件領域
(C) 兼課學校之名稱、教授科目及職稱
(D) 兼任法官評鑑委員會委員

答案：(D)

第11題（原第71題）

甲律師在處理A的車禍案件時，意外發現車子登記在A的婚外情對象B的名下，因而得知他們兩人的婚外情關係，後來甲律師處理另外一件債權糾紛案，發現如果將大家所不知道的A和B之間的婚外情關係揭發出來，會有助於該債權糾紛訴訟的事實原因說明。甲律師得否揭露A和B的關係？

(A) 可以，A和B的關係和車禍案件的案情爭點無關，不在保密範圍內，可以揭露
(B) 不可以，所有辦案得知的資訊及秘密皆在律師的保密範圍內，除非A同意，否則不可以揭露
(C) 除非A有特別交代不可以洩漏出去，否則原則上可以
(D) 因為和當事人名譽有關係，所以不可以，只有和當事人名譽無關的秘密才可以洩漏

答案：(B)

第12題（原第72題）

甲律師曾經擔任法官，有當事人找甲律師承辦訴訟案件，向甲律師明言，聽說甲律師和承辦法官熟識，特別前來委任，希望甲律師利用之前的同事情誼爭取勝訴，甲律師為了接案，回答說他跟承辦法官確實很熟，他會想想辦法。實際上甲律師並沒有私下去找承辦法官，甲律師有沒有違反律師倫理規範？

(A) 甲律師並沒有答應一定會去找承辦法官，所以沒有違反
(B) 因為甲律師確實沒有去找承辦法官，也沒有實際影響司法的行為，所以沒有違反
(C) 只要與承辦法官有同事關係的案件，律師都應該迴避而不能接受委任，甲律師沒有迴避所以違反律師倫理規範
(D) 甲律師已經暗示其有不當影響司法的能力，即使實際上未影響司法，亦已違反律師倫理規範

答案：(D)

第13題（原第73題）

黑社會角頭老大A惹上恐嚇糾紛，想要小弟B出來頂罪。A要求熟識的甲律師擔任B的辯護人，律師費用由 A 支付，不過 A 要求甲律師要勸 B 承擔罪責不可以中途反悔。甲律師能不能收取 A 給付的律師費用？

(A) 只要有人付律師費用就好，甲律師可以接受A支付律師費用
(B) 如果B自己同意承擔罪責，就可以；但如果甲律師發現B是被詐欺脅迫的，就不可以
(C) 非犯罪行為人承擔他人罪責，為法律所不允許，要 B 承擔刑責影響甲律師獨立專業判斷，甲律師不可收受A代付律師費用
(D) 甲律師僅可以收取A代付B的律師費用，但不可以進一步和A另外約定收受後酬

答案：(C)

第14題（原第74題）

甲律師從事下列行為，何者不違反律師倫理？

(A) 甲律師告知受家暴客戶 A 其處理離婚事件經驗豐富，保證必得讓法院將對未成年子女之親權行使及負擔判給A
(B) 在先前任職之X事務所得知當事人B之機密資訊，於案件完全結束後，甲離職轉任Y事務所，而在Y事務所處理的乙控告B事件中，將B的機密資訊揭露給Y事務所
(C) 甲律師未具備專利法相關知識與經驗，但對外宣稱為專利法專家並以此招攬當事人
(D) 在法院閱卷之後，到看守所對刑事案件當事人告知卷宗筆錄內容，使當事人得知悉卷證之內容

答案：(D)

第15題（原第75題）

債權人A委託不同事務所之甲律師及乙律師擔任共同訴訟代理人。但因為A與甲律師較熟識，所以只提供證據資料給甲律師。乙律師向甲律師請求提供該些證據資料，甲律師拒絕提供給乙律師。甲律師有無違反律師倫理相關規範？

(A) 沒有，乙律師應該直接向當事人索取資料，不可以向甲律師要求
(B) 沒有，因為乙律師和甲律師為不同事務所，所以甲律師不需提供
(C) 有，共同受任處理同一事件之律師，應盡力互相協調合作，甲律師應該提供證據資料給乙律師
(D) 如果甲律師與乙律師熟識，則可以提供；如果是第一次合作，彼此沒有信賴關係則可以不必提供

答案：(C)
